

DOCUMENTOS

ACUERDO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SE ABSTENDRÁ DE AUTORIZAR ENDEUDAMIENTOS EN MONEDA EXTRANJERA O DE FUENTE EXTRANJERA A LAS ENTIDADES

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la República.

ACUERDO a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERANDO:

Que la utilización racional del crédito externo y la atención escrupulosa y oportuna de nuestras obligaciones en el mercado internacional de capitales han hecho posible la consolidación y el acrecentamiento del prestigio financiero de México en el exterior y la captación del ahorro externo en términos cada vez mas favorables, como un factor complementario del ahorro interno, coadyuvando a mantener una alta tasa de crecimiento económico en los últimos años.

Que, como consecuencia de estos hechos, las diversas entidades del sector público se encuentran frecuentemente con numerosas ofertas de financiamiento externo, que ameritan una atención cuidadosa, para que sólo se contraten aquellos créditos que se ajusten a las necesidades de financiamiento de nuestro desarrollo económico y que, al mismo tiempo, presenten las mejores condiciones obtenibles de acuerdo con las circunstancias de los mercados financieros.

Que, como ha señalado el Ejecutivo a mi cargo en diversas ocasiones, el crédito del exterior, que sólo tiene un carácter de recurso complementario al del ahorro interno, debe utilizarse únicamente para financiar importaciones de bienes de producción que propicien el proceso de capitalización del país y del desarrollo económico, así como a proyectos de carácter autoliquidable que generen las divisas suficientes para el pago de los endeudamientos respectivos dentro de los plazos de amortización.

Que el acuerdo que dicté a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 8 de diciembre de 1967, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación del 15 del mismo mes y año, reiteró a las entidades del sector público la necesidad de abstenerse de efectuar negociaciones oficiales y gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado internacional de capitales sin previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Que, ante la situación actual que presentan las finanzas internacionales, se observa una marcada tendencia hacia la elevación de los flujos de recursos del exterior a México, que es necesario regular y canalizar adecuadamente para cuidar nuestra posición de balanza de pagos y el mantenimiento del ritmo acelerado y estable de nuestro desarrollo económico.

* Publicado en el *Diario Oficial* el 9 de junio de 1970.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones IX, X, XI, XII y XIII del Artículo 6o. de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado así como lo previsto en el Artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación en vigor, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público intervenir en todas las operaciones en que se haga uso del crédito público y es esta Dependencia quien tiene la facultad de vigilar y controlar las operaciones de crédito de las diversas entidades del sector público, he tenido a bien dictar el siguiente

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se abstendrá de autorizar endeudamientos en moneda extranjera o de fuente extranjera a las entidades del sector público, cuando no se refieran a operaciones destinadas a financiar el pago de importaciones debidamente autorizadas por este Ejecutivo a través de los programas de inversión; o a la reestructuración del endeudamiento derivado de financiamientos externos contratados con antelación, fundamentalmente en lo que se refiere a mejorar los plazos de amortización o las tasas de interés. Solamente podrán autorizarse endeudamientos externos para proyectos que sean autoliquidables y que generen las divisas necesarias para su pago y, en cualquier caso, el endeudamiento externo se destinará solamente para cubrir el contenido de importación del gasto total de dichos proyectos.

ARTÍCULO SEGUNDO. El artículo anterior regirá también, en lo conducente, a las instituciones nacionales de crédito; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a dichas instituciones endeudamientos con el exterior, cuando se trate de operaciones tendientes a regular las transacciones financieras internacionales, oyendo la opinión del Banco de México, S. A.

ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del conocimiento de las diversas entidades del sector público los términos de este Acuerdo, con el fin de que dichas entidades le presenten para su consideración y autorización sus requerimientos anuales de endeudamiento externo. Esta Dependencia expedirá las autorizaciones respectivas con base en las disposiciones legales en vigor y en las reglas establecidas en el presente Acuerdo, así como en las circunstancias económicas prevalentes en esa oportunidad.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, Distrito Federal, a los dos días del mes de junio de mil novecientos setenta. —*Gustavo Díaz Ordaz*. — Rúbrica.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, *Antonio Ortiz Mena*. — Rúbrica.

REGLAMENTO DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y OCTAVO FRACCIÓN II BIS
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES
AUXILIARES.*

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares establece, en su artículo 2o., que para dedicarse al ejercicio de la banca y del crédito se requerirá concesión del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que dichas concesiones son por su propia naturaleza intransmisibles;

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al ejercer la citada facultad lo hace sobre la base de otorgar las concesiones a grupos de personas capacitadas técnica y moralmente, para realizar el servicio de interés público de actuar como intermediarios profesionales en los mercados financieros con el fin de canalizar el ahorro colectivo al otorgamiento de crédito a las actividades que fomenten el desarrollo de la economía nacional;

Que por iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión reformó, en 1965, la Ley a que se refieren los presentes considerandos, prohibiendo la participación en el capital de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares a gobiernos o dependencias oficiales extranjeros, entidades financieras del exterior o agrupaciones de personas extranjeras, físicas o morales sea cual fuere la forma que revistan, directamente o a través de interpósita persona;

Que dicha reforma legal tuvo por objeto conservar el control de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares en manos de mexicanos por considerar que este sector es de vital importancia para la autonomía en la conducción de nuestro desarrollo económico.

He tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y OCTAVO FRACCIÓN II BIS DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES.

ARTÍCULO 1o. Las personas o grupos de personas físicas o morales que tengan interés en adquirir el control del 25 % o más de acciones representativas del capital social de una institución u organización auxiliar de crédito, deberán obtener previamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 2o. Para tal efecto, las personas mencionadas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud correspondiente, acompañando

* Publicado en el *Diario Oficial* el 8 de junio de 1970.

la información suficiente para demostrar su solvencia moral y económica y la capacidad técnica y administrativa de la persona o grupo de personas que al tener el control del 25 % o más de las acciones representativas del capital social de la institución, influirán en forma determinante en su funcionamiento y desarrollo, así como en la integración de sus órganos de administración y vigilancia, y, por tales razones, en todo momento representarán una garantía a los intereses de sus acreedores y depositantes.

ARTÍCULO 30. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará o negará discrecionalmente la autorización solicitada, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México.

ARTÍCULO 40. La adquisición del control del 25 % o más de las acciones representativas del capital social de instituciones y organizaciones auxiliares de crédito por persona o grupos de personas sin la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refieren estas normas, se considerará una irregularidad en la organización y funcionamiento de estas sociedades para los efectos de los artículos 100 fracción VI y 171 de la Ley General de instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, Distrito Federal, a los dos días del mes de junio de mil novecientos setenta. —*Gustavo Díaz Ordaz*.— Rúbrica.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, *Antonio Ortiz Mena*.— Rúbrica.